V Brně dne 13. října 2010
Sp. zn.: 3746/2009/VOP/MV

Ze závěrečného stanoviska
ve věci podnětu paní K. K.
vydaného podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv

A - Rekapitulace zprávy o výsledku šetření

Paní K. ve svém podnětu uvedla, že se jí dne 31. 10. 2008 narodil doma za asistence registrované porodní asistentky syn. Otec dítěte byl narození oznámit matričnímu úřadu. Matrikářka po otci požadovala ještě potvrzení od pediatra o prohlídce novorozence a potvrzení gynekologa o porodu. Rodiče tyto doklady dodali a rodný list dítěte jim byl vydán. Stěžovatelka má však za to, že jednání úřadu neodpovídalo principu dobré správy (konkrétně principu přiměřenosti). Od matričního úřadu požaduje písemnou omluvu za újmu, která jí byla způsobena vyřizováním zbytečných potvrzení. Dále požaduje, aby úřad proškolil své úředníky matriky narození o postupu v případech, kdy lékař není přítomen u porodu a ani neposkytuje bezprostředně po porodu lékařskou pomoc.

Z podnětu paní K. a z vyjádření matričního úřadu, které jsem si vyžádala, bylo zřejmé, že syn paní K. se narodil dne 31. 10. 2008 doma za přítomnosti porodní asistentky I. K. Narození dítěte oznámil matričnímu úřadu otec dítěte. Hlášení o narození a prohlášení porodní asistentky o porodu, které matričnímu úřadu předložil, nebyly matrikářkou akceptovány jako podklad pro zápis do matriční knihy narození. Matrikářka vyžadovala předložení potvrzení gynekologa, že žena porodila, a potvrzení pediatra o prohlídce novorozence a jeho pohlaví. S otcem dítěte byl dne 5. 11. 2008 sepsán na matričním úřadě zápis o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení.

Z podnětu stěžovatelky a z vyjádření úřadu bylo patrné, že mezi nimi je shoda v tom, že dítě se narodilo dne 31. 10. 2008 mimo zdravotnické zařízení, přičemž lékař při porodu nebo po porodu neposkytl zdravotní péči. Povinnost oznámit narození, uloženou ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), tak nemělo zdravotnické zařízení ani lékař. Na daný případ je tedy nutno aplikovat ustanovení § 15 odst. 2 zákona o matrikách, podle něhož je narození povinen oznámit matričnímu úřadu jeden z rodičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník.

Matriční úřad vysvětlil, že pochybnosti nevznikají v případech, kdy byl porod ukončen ve zdravotnickém zařízení nebo nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, když lékař poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní péči a tuto skutečnost kvalifikovaným způsobem matričnímu úřadu oznámí. Pokud však jde o porody doma za situace, kdy přítomná porodní asistentka není na základě registrace nestátního zdravotnického zařízení oprávněna k vedení fyziologických porodů bez

odborného dohledu, byl za účelem dosažení stejného postupu všech matričních úřadů přijat magistrátem závěr, že za účelem nepochybného zjištění, že se konkrétní ženě narodilo dítě, bude nutno vyžadovat od rodičky bud‘ těhotenský průkaz nebo potvrzení gynekologa, že žena porodila a také potvrzení pediatra o prohlídce novorozence a jeho pohlaví. Matrikářky se v těchto případech řídí platným právním předpisem - tj. podle ustanovení § 16 odst. odst. 1 písm. e), § 16 odst. 2 písm. e) nebo § 16 odst. 3 písm. f) zákona o matrikách, který umožňuje požadovat předložení dalších dokladů potřebných ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

V daném případě bylo zjištěno, že registrující orgán vydal paní I. K. rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení s druhem a rozsahem poskytované péče: porodní asistentka. Tato registrace se však nevztahuje na výkony uvedené v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, porodní asistentka tedy nebyla oprávněna k vedení fyziologických porodů bez odborného dohledu. Podle vysvětlení matričního úřadu bylo z tohoto důvodu matrikářkou požadováno po rodiči dítěte předložení potvrzení gynekologa o tom, že stěžovatelka porodila.

Ve zprávě o šetření jsem porovnala ustanovení § 14 odst. 3 a § 15 odst. 1 a 2 zákona o matrikách a došla k závěru, který jsem označila za poněkud překvapivý, a to že za podmínek, nebyl-li porod dítěte ukončen v zdravotnickém zařízení a při porodu nebo po porodu neposkytl jako první zdravotní péči lékař, je sice povinen oznámit narození matričnímu úřadu v první řadě jeden z rodičů (§ 15 odst. 2), avšak povinnost vyplnit tiskopis „Hlášení o narození“ má porodní asistentka, která je „registrovaným zdravotnickým zařízením“, resp. jako fyzická osoba je provozovatelkou nestátního zdravotnického zařízení, poskytla-li zdravotní péči po porodu alespoň následně (§ 14 odst. 3 písm. a)). Vyjádřila jsem názor, že v takových případech by matriční úřad měl při zápisu do knihy narození vycházet jak z oznámení rodiče, tak z hlášení o narození.

V daném případě sice neměla paní I. K. na základě vydané registrace oprávnění vést bez odborného dohledu porod, byla však oprávněna poskytnout matce následně po porodu zdravotní péči - § 5 odst. 1 písm. g) vyhl. č. 424/2004 Sb. Byla tedy povinna vyplnit i tiskopis ČSÚ „Hlášení o narození“ a svědčila jí zpravodajská povinnost podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, kterou v případě hlášení o narození plní zdravotnická zařízení prostřednictvím matričního úřadu.

Ve zprávě o výsledku šetření jsem dále uvedla, že z údajů, které do tiskopisu „Hlášení o narození“ vyplňuje zdravotnické zařízení, se do knihy narození zapisuje především místo narození, den, měsíc a rok narození. Gynekolog, který nebyl u porodu přítomen, tyto údaje potvrdit nemůže. Ostatní údaje (jméno a příjmení dítěte, údaje o rodičích) se zapisují na základě dokladů, které podle § 16 zákona o matrikách předkládá k zápisu do knihy narození jeden z rodičů.

Závěrem jsem vyjádřila své přesvědčení, že dostatečným podkladem, z něhož mohl matriční úřad vycházet při provedení zápisu narození, bylo „Hlášení o narození“, vyplněné v příslušné části paní I. K. a předložené matričnímu úřadu otcem

dítěte. Na základě tohoto hlášení a na základě oznámení otce dítěte byl zjištěn stav věci, o němž nemohly být důvodné pochybnosti.

Ve zprávě jsem upozornila také na pochybení, kterého se matriční úřad dopustil při protokolaci ústního oznámení o narození dítěte. Otec dítěte pan Z. M. se na matriční úřad dostavil minimálně dvakrát. Ústní podání v tak důležité věci, jakou bylo oznámení o narození dítěte, bylo však protokolováno až napodruhé. Matričnímu úřadu jsem vytkla rovněž to, že v protokolu nebylo uvedeno, jaké doklady pan Z. M. matričnímu úřadu předložil. Současně jsem označila za vhodné, aby protokol sepsaný při ústním oznámení podle § 15 zákona o matrikách obsahoval odkaz na ustanovení § 42c odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

Stížnost paní K. jsem tedy hodnotila jako opodstatněnou. Matriční úřad požadoval po rodičích dítěte předložení dokladů, které nebyly pro dosažení účelu řízení (pro provedení zápisu do matriční knihy narození) nezbytné.

B - Vyjádření úřadu

Starosta městské části se ve svém vyjádření ke zprávě o výsledku šetření zabýval nejprve ustanoveními § 14 odst. 3 a § 15 odst. 1 a 2 zákona o matrikách.

Neztotožnil se se závěrem, že z těchto ustanovení plyne, že nebyl-li porod dítěte ukončen v zdravotnickém zařízení a při porodu nebo po porodu neposkytl jako první zdravotní péči lékař, je povinen oznámit narození matričnímu úřadu v první řadě jeden z rodičů, avšak povinnost vyplnit tiskopis „Hlášení o narození“ má porodní asistentka, která jako fyzická osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení poskytla po porodu následnou zdravotní péči. Matriční úřad považuje za absurdní, aby při zápisu do knihy narození vycházel jak z oznámení rodiče, tak z „Hlášení o narození“. Podle vyjádření starosty by tak matriční úřad požadoval po jednom z rodičů, aby oznámil tytéž skutečnosti, které jsou již obsaženy v tiskopisu “Hlášení o narození“. Podle vyjádření starosty tak zde v praktickém slova smyslu není rozdíl v situaci, kdy matriční úřad chyboval, když požadoval po matce předložení potvrzení gynekologa o skutečnosti, že porodila, a v situaci, kdyby bylo po jednom z rodičů požadováno, aby se dostavil za účelem sepsání zápisu o oznámení narození, který by obsahoval tytéž skutečnosti, které již byly kompetentním zdravotnickým zařízením oznámeny matričnímu úřadu formou zaslání tiskopisu „Hlášení o narození“. Podle vyjádření matričního úřadu tak při argumentaci uvedené v mé zprávě o výsledku šetření dochází k rozporu mezi ustanovením § 14 odst. 3 a ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona o matrikách.

Vyjádření matričního úřadu připouští, že z uvedených ustanovení vyplývá, že zápis do matriční knihy by měl být proveden na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte, vyplněného nestátním zdravotnickým zařízením - porodní asistentkou, která matce při narození dítěte mimo zdravotnické

[1] *„Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí nebo uzavření manželství stanovenou zákonem o matrikách nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje“*

zařízení jako první poskytla zdravotní péči po porodu (za situace, kdy zákon o matrikách nevyžaduje poskytnutí zdravotní péče při porodu lékařem ani poskytnutí první zdravotní péče po porodu lékařem), nikoliv na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, neboť zde není splněna podmínka, nebyla-li matce ani následně po porodu poskytnuta zdravotní péče. Při argumentaci obsažené ve zprávě o výsledku šetření tak dochází, podle slov ve vyjádření starosty, ke zcela absurdnímu závěru, že tiskopis „Hlášení o narození“ vyplněný nestátním zdravotnickým zařízením - porodní asistentkou, která matce při narození dítěte mimo zdravotnické zařízení poskytla jako první následně po porodu zdravotní péči, je dostatečným podkladem pro zápis do knihy narozeni, ale zároveň je nedostačující pro účely oznamovací povinnosti vůči matričnímu úřadu. Matriční úřad tento postup nepovažuje za správný s ohledem na řazení uvedených ustanovení (nejprve je v ustanovení § 14 odst. 3 uvedeno, jaké podklady jsou nezbytné pro provedení zápisu do knihy narození a následně je v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 uvedeno kdo a za jakých podmínek je povinen tyto podklady poskytnout).

Dále je ve vyjádření pana starosty uvedeno, že právní úprava obsažená v uvedených ustanoveních je nejednoznačná. Výkladem ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) ve spojitosti s odkazem na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 11/1998 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, lze dospět k závěru, že písemné hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte je povinno učinit zdravotnické zařízení - fyzická osoba, provozující nestátní zdravotnické zařízení, která následně poskytla po porodu matce zdravotní péči, aniž by tato osoba musela být lékařským zdravotnickým pracovníkem, zatímco ustanovení § 15 odst. 1 neukládá oznamovací povinnost v případě, že se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení a zdravotní péče následně po porodu byla poskytnuta nikoli lékařem, ale nelékařským zdravotnickým pracovníkem, tomuto nelékařskému zdravotnickému pracovníkovi. Podle matričního úřadu se nedá předpokládat, že by zákonodárce tuto skutečnost opomenul, ale jde spíše o to, že v době vzniku zákona o matrikách tzv. plánované domácí porody pouze za asistence nelékařského zdravotnického pracovníka - porodní asistentky - v domácím prostředí v podstatě neexistovaly. Podle matričního úřadu by byl možná vhodný návrh veřejného ochránce práv na novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 v tom smyslu, aby povinnost oznámit matričnímu úřadu narozeni, nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, mělo zdravotnické zařízení, které jako první poskytlo při porodu nebo po porodu zdravotní péči. Toto ustanovení by tím odpovídalo současnému stavu, kdy plánované porody mimo zdravotnická zařízeni v domácím prostředí jsou rovnocennou alternativou porodu ve zdravotnických zařízeních

Matriční úřad ve vyjádření starosty vyjádřil nesouhlas se závěrem, že pro zápis do knihy narození jsou nezbytné zejména údaje v rozsahu místo a narození dítěte, a zdůraznil, že jedním z nejdůležitějších údajů při zápisu narození jsou údaje o matce ve smyslu ustanovení § 50a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném zněni, tedy o ženě, která dítě porodila, od kterých se pak dále odvozuje povinnost k předložení příslušných dokladů k zápisu do knihy narození podle ustanovení § 16 zákona o matrikách (nezbytný údaj o osobním stavu matky). Jednoznačné ověření tohoto údaje bylo dle vyjádření starosty důvodem požadavku na předložení potvrzení gynekologa o skutečnosti, že stěžovatelka porodila, když s ohledem na nejednoznačnost právní úpravy matriční úřad chybně vyložil postavení porodní asistentky jako nestátního zdravotnického zařízení a chybně dovozoval, že není oprávněna vyplnit tiskopis „Hlášeni o narození“ jako podklad pro zápis do matriční

knihy narození. Matriční úřad nepožadoval, aby gynekolog, který nebyl porodu přítomen, potvrzoval místo narození a přesné datum narození dítěte, ale pouze skutečnost, že žena, která o sobě tvrdí, že je matkou novorozeného dítěte, skutečně porodila.

Závěrem starosta uvedl, že s obsahem zprávy o výsledku šetření podnětu paní K. byly dne 29. 3. 2010 seznámeny všechny matrikářky matričního úřadu.

C - Stanovisko veřejného ochránce práv

Pokud úřad na výzvu ochránce, aby se k jeho zjištěním vyjádřil, sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv písemně sdělí své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli. Součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě.

Jestliže jsem vyjádření starosty správně porozuměla, matriční úřad připustil, že postupoval chybně, když dovodil, že porodní asistentka I. K., která poskytla při narození O. M. dne 31. 10. 2008 zdravotní péči, není oprávněna vyplnit tiskopis „Hlášeni o narození“ jako podklad pro zápis do matriční knihy narození, a po rodiči dítěte požadoval předložení potvrzení gynekologa o porodu a potvrzení pediatra o prohlídce novorozence. Matriční úřad požadavek matrikářky k předložení potvrzení gynekologa vysvětluje tím, že si chtěl jednoznačně ověřit, že žena, která o sobě tvrdí, že je matkou novorozeného dítěte, skutečně porodila. Současně omlouvá tento chybný požadavek tím, že právní úprava je nejednoznačná.

Matriční úřad jde ve svých úvahách o ustanoveních § 14 odst. 3 a § 15 zákona o matrikách zřejmě dál, než kam jsem zašla při hodnocení postupu matričního úřadu v daném případě. Fabuluje situaci, kdyby matriční úřad obdržel vyplněný tiskopis „Hlášení o narození“ od porodní asistentky, která jako fyzická osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení poskytla po porodu zdravotní péči, ale rodič dítěte by neučinil oznámení podle § 15 odst. 2 zákona o matrikách. Považuje za absurdní, aby při zápisu do knihy narození vycházel jak z oznámení rodiče, tak z „Hlášení o narození“ a po rodiči požadoval, aby oznámil tytéž skutečnosti, které jsou již obsaženy v tiskopisu “Hlášení o narození“. Prakticky jde podle vyjádření starosty o stejnou situaci, když matriční úřad požadoval po matce předložení potvrzení gynekologa o tom, že porodila. Matriční úřad ve vyjádření starosty dává námět k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 zákona o matrikách, aby povinnost oznámit matričnímu úřadu narozeni, nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, mělo zdravotnické zařízení, které jako první poskytlo při porodu nebo po porodu zdravotní péči.

Úvahy obsažené ve vyjádření starosty nutí k dalšímu zamyšlení nad smyslem a účelem předmětných ustanovení zákona o matrikách a současně nad stávající praxí matričních úřadů a zdravotnických zařízení při hlášení narození a zápisu narození do matriky. Statistický formulář Obyv 2-12 „Hlášení o narození“ plní několikerý účel: slouží pro statistické zjišťování a je i podkladem pro matriční zápis o narození. Statistiku nezajímají údaje o jménu a příjmení rodičů dítěte, naproti tomu pro účely zápisu do matriční knihy nejsou potřeba údaje o porodní hmotnosti, délce narozeného dítěte a týdnu těhotenství. Nebyla-li matce ani následně poskytnuta

zdravotní péče, vyplní formulář „Hlášení o narození“ matriční úřad na základě ústního oznámení o narození dítěte.

Ve zprávě o výsledku šetření jsem uvedla, že z údajů, které do tiskopisu „Hlášení o narození“ vyplňuje zdravotnické zařízení, se do matriční knihy narození zapisuje především místo narození, den, měsíc a rok narození, přičemž ostatní údaje (jméno a příjmení dítěte, údaje o rodičích) se zapisují na základě dokladů, které podle § 16 zákona o matrikách předkládá k zápisu do knihy narození jeden z rodičů. Samozřejmě souhlasím s tím, že jedním z nejdůležitějších údajů (ne-li vůbec nejdůležitějším údajem) při zápisu narození jsou údaje o matce dítěte. Jestliže v případě údajů o místě a době narození vychází matriční úřad při zápisu narození z údajů uvedených zdravotnickým zařízením v tiskopise „Hlášení o narození“, pokud jde o údaj o totožnosti matky dítěte, mám za to, že je zde spoluodpovědnost matričního úřadu a zdravotnického zařízení. Zdravotnické zařízení zjišťuje totožnost rodičky. Matriční úřad následně údaje o matce narozeného dítěte ověřuje podle dokladů předložených rodiči matričnímu úřadu podle § 16 zákona o matrikách. Míra spolehlivosti, pokud jde o zjištění totožnosti rodičky, je nepochybně u velkých zdravotnických zařízení (porodnic), případně i lékařů zdravotnické záchranné služby, vyšší než u porodních asistentek, a to bez ohledu na to, zda jsou to asistentky oprávněné k vedení porodů bez odborného dohledu, anebo jen k poskytnutí poporodní zdravotní péče. Pokládám proto za správné, že v případě tzv. plánovaných domácích porodů jsou za splnění zpravodajské povinnosti vůči statistickým orgánům odpovědné porodní asistentky (vyplňují statistický formulář „Hlášení o narození“), kdežto odpovědnost za splnění oznamovací povinnosti vůči matrice a za správnost údajů uvedených při plnění této povinnosti mají rodiče, resp. slovy zákona jeden z rodičů.

Pan starosta ve vyjádření naznačuje, že by docházelo ke zbytečnému zatížení rodičů, když by po jednom z rodičů bylo požadováno, aby se dostavil za účelem sepsání zápisu o oznámení narození, který by obsahoval tytéž skutečnosti, které již byly kompetentním zdravotnickým zařízením oznámeny matričnímu úřadu formou zaslání tiskopisu „Hlášení o narození“. Nedomnívám se, že by sepsání zápisu o oznámení narození nutně vyžadovalo další návštěvu jednoho z rodičů na matričním úřadu. Rodiče totiž k zápisu do knihy narození předkládají doklady podle § 16 zákona o matrikách. Matriční úřad může rodičům po zápisu do knihy narození provedeného na základě oznámení rodiče a „Hlášení o narození“ rodný list dítěte zaslat.[2]

Nepokládala bych za chybu, pokud by matriční úřad měl *důvodné* pochybnosti o správnosti údajů o matce, uvedených v „Hlášení o narození“ (vyplněného i velkým zdravotnickým zařízením), a z toho důvodu vyžadoval po rodiči na základě ustanovení § 16 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. e) nebo § 16 odst. 3 písm. f) zákona o matrikách předložení dalších dokladů. Ostatně v případě závažných pochybností by mohl (měl) vést šetření i z úřední povinnosti.

[2] Praxe matričních úřadů je různá. Doklady podle § 16 zákona o matrikách jsou leckde předkládány jen velkému zdravotnickému zařízení (porodnici), matriční úřad rodný list rodičům zasílá a prakticky tak s nimi nepřichází do osobního styku. Jinde se postupuje tak, že rodiče jsou vyzváni, aby se dostavili k převzetí rodného listu na matriční úřad, a matrikářka před předáním rodného listu ověřuje z dokladů správnost údajů.

Matriční úřad v daném případě žádné konkrétní pochybnosti o totožnosti matky, která dítě porodila, ve svých vyjádřeních neuvedl. Jestliže totožnost rodičky byla zjištěna porodní asistentkou, oprávněnou k poskytnutí poporodní zdravotní péče a následně potvrzena otcem dítěte, přičemž předložené doklady nevzbuzovaly důvodnou pochybnost o správnosti uváděných údajů, pak požadavek matrikářky vůči rodičům, aby předložili další doklady potvrzující skutečnost, že žena, která o sobě tvrdí, že je matkou novorozeného dítěte, skutečně porodila, byl nepřiměřený.

Jestliže matriční úřady obecně vždy v situaci, kdy je zdravotní péče při porodu poskytnuta zdravotnickým zařízením, které není oprávněno k vedení fyziologických porodů bez odborného dohledu, vyžadují k zápisu do matriční knihy narození s odkazem na příslušná ustanovení § 16 zákona o matrikách od rodičů předložení těhotenského průkazu nebo potvrzení gynekologa, že žena porodila a také potvrzení pediatra o prohlídce novorozence a jeho pohlaví, pak takovou praxi považuji za neodpovídající principům dobré správy, konkrétně principu přiměřenosti. Je v rozporu s principy dobré správy, jestliže úřad požaduje po účastníku řízení předložení dokladů, které nejsou k dosažení účelů daného řízení nezbytné.

D – Návrh opatření

V závěru zprávy o výsledku šetření jsem požadavek stěžovatelky na vyslovení omluvy a na proškolení úředníků označila za přiměřený. Pan starosta ve svém vyjádření z 15. 4. 2010 uvedl, že se zprávou byly dne 29. 3. 2010 seznámeny všechny matrikářky matričního úřadu. O omluvě stěžovatelce se pan starosta ve svém vyjádření nezmínil. Postrádám rovněž vyjádření ÚMČ, zda akceptoval či neakceptoval moji výtku k protokolaci ústního oznámení o narození dítěte. Uvítala bych také, pokud by se ÚMČ vyjádřil k mé poznámce v závěru části C zprávy o výsledku šetření o tom, že poučení o přestupku podle § 42c odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, by mělo být součástí zápisu sepsaného matričním úřadem s oznamovatelem narození.

S potěšením jsem přijala sdělení, že postup matričního úřadu v případě, kvůli němuž se stěžovatelka obrátila na veřejného ochránce práv, uznal za chybný. Jsem vděčná i za podnět k další diskuzi nad ustanoveními § 14 a násl. zákona o matrikách.

Opatření, o němž mě ve svém vyjádření informoval pan starosta, nemohu však přijmout jako dostatečná. Navrhuji, aby se matriční úřad paní K. K. písemně omluvil.

Závěrečné stanovisko zasílám starostovi městské části. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv by úřad měl do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl. Své stanovisko zasílám také stěžovatelce.

RNDr. Jitka S e i t l o v á
zástupkyně veřejného ochránce práv

Poznámka:

Starosta městské části v odpovědi na závěrečné stanovisko uvedl, že výtku týkající se protokolace ústního oznámení o narození dítěte, která měla být provedena při první návštěvě rodiče na matričním úřadě, považují za oprávněnou. Pokud jde o doporučení uvádět v protokolu o ústním oznámení o narození dítěte doklady, které byly oznamovatelem předloženy a odkaz na ustanovení § 42c odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, starosta uvedl, že to rovněž akceptovali a formulář „Zápis (oznámení) o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení“ v tomto smyslu upravili. Písemná omluva stěžovatelce podepsaná tajemnicí úřadu městské části byla odeslána dne 1. 11. 2010.